

Dokumentenübersicht

Mit der elektronischen Eingabe der Transaktionsnummer (TAN) stimmt der Kunde resp. die Kundin den untenstehenden und in diesem Dokument enthaltenen Verträgen zu und bestätigt die Richtigkeit der Formularangaben. Der Kunde resp. die Kundin erhält eine elektronisch signierte Version dieses Dokumentes. Auf der letzten Seite wird das graphische Signaturfeld eingefügt.

Vertrag mit True Wealth AG in Zürich

- Vermögensverwaltungsauftrag

Vertrag mit Vorsorgestiftung 3a Digital

- Vorsorgevereinbarung

Allgemeine Formulare und Verträge mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Liestal

- Basisvertrag
- Bestätigung betreffend Steuerstatus
- FATCA/CRS Fragebogen für natürliche Personen
- Depotvertrag
- QI-Steuerformular US Quellensteuer natürliche Personen
- Verwaltungsvollmacht für externe Vermögensverwalter
- Besondere vertragliche Vereinbarung betreffend das Vermögensverwaltungsmandat des Kunden mit True Wealth AG (Depotbankvereinbarung)
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Anmerkung: Auf Ihrem Säule 3a Vermögen verrechnen wir Ihnen keine Vermögensverwaltungsgebühr. Im nachfolgenden Kostenreglement wird der Vorsorgestiftung 3a Digital als Rechtsträgerin der Vorsorgevereinbarung grundsätzlich das Recht eingeräumt, eine pauschale Verwaltungsgebühr von 0.225% zu erheben. Dies hat u.a. regulatorische Gründe, da die Verwaltungsgebühr letztendlich durch den Stiftungsrat, nicht durch uns als Vermögensverwalterin, jährlich festgelegt werden muss.

Die Stiftung hat uns vertraglich für 2023 und für 2024 zugesichert, auf die Erhebung der Verwaltungsgebühr zu verzichten, und wir haben die Absicht, dies auch in zukünftigen Jahren so

handhaben zu können. Der formelle Entscheid wird jeweils Mitte Jahr für das Folgejahr gefällt sein. Deshalb werden wir Ihnen jeweils im Juli jeden Jahres eine Mitteilung zum Gebührenentscheid des Folgejahres per E-Mail resp. in der App oder in Ihrem Kundenbereich auf truewealth.ch zukommen lassen, damit Sie stets Kostensicherheit haben.

Referenzierte Dokumente

Auf die folgenden Dokumente wird in den Eröffnungsformularen verwiesen:

- ↪ Geschäftsbedingungen inkl. Depotreglement Basellandschaftliche Kantonalbank:
www.truewealth.ch/r/blkb-gb
- ↪ Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten:
www.truewealth.ch/r/risiken-im-handel-mit-finanzinstrumenten
- ↪ Nutzungsbedingungen:
www.truewealth.ch/de/nutzungsbedingungen
- ↪ Datenschutzerklärung:
www.truewealth.ch/de/datenschutzerklaerung
- ↪ Organisationsreglement:
www.truewealth.ch/r/3a-organisationsreglement
- ↪ Vorsorgereglement:
www.truewealth.ch/r/3a-vorsorgereglement
- ↪ Anlagereglement / Anhang:
www.truewealth.ch/r/3a-anlagereglement
www.truewealth.ch/r/3a-anlagereglement-anhang
- ↪ Kostenreglement:
www.truewealth.ch/r/3a-kostenreglement



Vertrag mit True Wealth AG in Zürich

Vermögensverwaltungsauftrag

Vertragsparteien	True Wealth AG Grubenstrasse 18, 8045 Zürich (nachstehend „True Wealth“ oder „Bevollmächtigte“ genannt)
	und Sabine Helge Hiltrud Schilling 31.01.1974 Beckhammer 27, 8057 Zürich (nachstehend „Kunde“ genannt)
Kundennummer	20639
Bankbeziehung	Konto bei Basellandschaftliche Kantonalbank Rheinstrasse 7, 4410 Liestal
	lautend auf Sabine Helge Hiltrud Schilling Kontonummern gemäss Angaben im Kundenbereich auf der Online-Plattform (www.truewealth.ch)

1. Tätigkeit und Aufsicht

True Wealth erbringt Vermögensverwaltungsdienstleistungen für in der Schweiz domizilierte Kunden und unterliegt unter anderem dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) sowie der Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV). Sie ist als Verwalterin von Kollektivvermögen zugelassen und untersteht der direkten Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Schweiz.

2. Vermögensverwaltung

In Kenntnis der in diesem Auftrag aufgeführten Bestimmungen und in Zustimmung zu deren Inhalt beauftragt der Kunde die Bevollmächtigte, sein unter der oben erwähnten Bankbeziehung hinterlegtes Vermögen und alle zugehörigen Konti mittels Verwaltungsvollmacht zu verwalten. Dabei nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass die erfolgreiche Erfüllung des Auftrages voraussetzt, dass das verwaltete Vermögen langfristig und stetig in der eingebrachten Höhe der Bevollmächtigten zur Verfügung steht. Die Bevollmächtigte ist ermächtigt, sämtliche üblichen bankmässigen Anlagen zu tätigen, bestehende Anlagen aufzulösen sowie zu ersetzen. Dieser Auftrag umfasst gegebenenfalls auch den Erwerb und Verkauf von Aktien und deren Beteiligungsrechten, Anteilen von Kollektivanlagen, nicht traditionellen Anlagen, Wandel- und Optionsanleihen, Notes und ähnlichen Titeln sowie von Rohstoffen und Fremdwährungen. Dabei kann die Bevollmächtigte auch über die Ausübung von Nebenrechten wie Bezugsrechte, Wandelrechte, Tauschrechte, Übernahmeangebote etc. entscheiden und Gelder auf das Konto des Kunden bei der Depotbank gutschreiben und Gelder von diesem Konto auf ein anderes Konto bei einer anderen Bank lautend auf den Kunden (einschliesslich Conjoint) überweisen bzw. entsprechende Aufträge erteilen.

3. Anlagestrategie

Anlässlich der Eröffnung eines Benutzerkontos auf der Online-Plattform (www.truewealth.ch) vereinbaren der Kunde und die Bevollmächtigte eine auf die Bedürfnisse, die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft des Kunden zugeschnittene Anlagestrategie. Die Anlagetätigkeit erfolgt ausschliesslich im Rahmen dieser gewählten Anlagestrategie.

Unterhält der Kunde auch eine Säule 3a-Vorsorgebeziehung mit der Vorsorgestiftung 3a Digital mit Vermögensverwaltung durch True Wealth, so verwaltet die Bevollmächtigte im Namen und für Rechnung der Stiftung allfällige gebundene Vermögenswerte des Kunden nach Massgabe derselben Anlagenstrategie, die der Kunde für sein ungebundenes Vermögensverwaltungsportfolio gewählt hat. Gelder, welche vom Portfolio einmalig oder mittels Dauerauftrag auf das Vorsorgedepot übertragen werden, sowie von einer anderen anerkannten Vorsorgeform überwiesene Vorsorgeguthaben können jeweils nicht ohne Weiteres zurücküberwiesen werden (die detaillierten Bestimmungen betreffend den Bezug von gebundenem Vermögen finden sich in der Vorsorgevereinbarung mit der Vorsorgestiftung 3a Digital).

4. Eignungsprüfung und Anlageuniversum

Die Bevollmächtigte überwacht das von ihr verwaltete Vermögen regelmässig und stellt sicher, dass die Anlagen mit der vereinbarten Anlagestrategie übereinstimmen und für den Kunden geeignet sind. Dabei wählt sie die in das Verwaltungsverzeichnis aufzunehmenden Anlagen aus einem unbeschränkten Kreis von Finanzinstrumenten mit Sorgfalt aus und hat keine Pflicht die Finanzinstrumente bestimmter Emittenten zu bevorzugen.

Kunden, welche Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen, gelten als qualifizierte Anleger im Sinne der schweizerischen Gesetzgebung über kollektive Kapitalanlagen. Qualifizierte Anleger haben Zugang zu Formen von kollektiven Kapitalanlagen, welche ausschliesslich ihnen offenstehen. Dieser Status ermöglicht der Bevollmächtigten die Berücksichtigung einer breiteren Palette von Finanzinstrumenten in der Risikosteuerung des Kundenportfolios.

5. Risikohinweise

Unter diesem Vermögensverwaltungsauftrag hat die Bevollmächtigte das Recht und die Pflicht, im Rahmen der gewählten Anlagestrategie für den Kunden geeignete Finanzinstrumente auszuwählen und das Kundenvermögen in diese zu investieren. Die Bevollmächtigte entscheidet über die einzelne Anlage nach freiem Ermessen, hält sich aber an die persönlichen Vorgaben des Kunden betreffend den Anlagemix.

Kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger können von regulatorischen Anforderungen befreit sein. Solche Finanzinstrumente unterliegen somit nicht oder nur teilweise den schweizerischen Vorschriften, folglich können sie aus verschiedenen Gründen (z.B. aufgrund der Transparenz oder Liquidität) mit erhöhten Risiken verbunden sein.

Der Kunde ist sich bewusst, dass die Bevollmächtigte weder eine Rendite noch einen Erfolg der Anlagetätigkeit garantieren kann und dass er das Anlagerisiko vollumfänglich trägt. Für weiterführende Informationen zu den allgemeinen mit Finanzinstrumenten verbundenen Risiken wird auf die Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung (<https://www.truewealth.ch/r/risiken-im-handel-mit-finanzinstrumenten>) verwiesen.

Die Bevollmächtigte wird alle Verwaltungshandlungen nach bestem Wissen und Gewissen vornehmen (insbesondere kann sie keine für den Kunden geeigneten Anlageentscheide gewährleisten, sollte dieser unzureichende oder unzutreffende Angaben zu seinen finanziellen Verhältnissen und/oder Anlagezielen machen) und haftet nur für Vorsatz und grobfahrlässige Pflichtverletzung. Jede weitere Haftung ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

Mit Unterzeichnung des vorliegenden Auftrages bestätigt der Kunde von der Bevollmächtigten hinreichend über sämtliche mit dem Vermögensverwaltungsauftrag einhergehenden Risiken informiert worden zu sein und erklärt sich einverstanden mit dem Status als qualifizierter Anleger.

6. Referenzwährung

Die im Kundenbereich auf der Online-Plattform (www.truewealth.ch) angegebene Referenzwährung ist die Basiswährung des sich aus verschiedenen Währungen zusammensetzenden Portfolios. Sie ist für die Vermögensbewertung und die Performanceberechnung massgebend.

7. Kosten

Die Bevollmächtigte erhebt eine Verwaltungsgebühr in der Höhe des Prozentsatzes gemäss nachstehender Tabelle entsprechend dem Nettovermögenswert (ohne Säule 3a) des Kunden.

Die Gebührenabrechnung geschieht in der Regel monatlich oder quartalsweise, die in der Tabelle angegebenen Verwaltungsgebühren sind aber selbstverständlich als jährliche Werte zu verstehen und werden pro rata temporis auf die Abrechnungsperiode angewendet.

Die nachstehend aufgeführte Tabelle weist die entsprechenden Prozentsätze in Abhängigkeit des Nettovermögenswerts auf. Die Berechnung des Nettovermögenswerts erfolgt anhand des über die Abrechnungsperiode durchschnittlichen täglichen Vermögens am Ende des Tages. Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich auf der Online-Plattform, mit welcher die Gebühr auch fällig wird. Die Bevollmächtigte ist dazu ermächtigt, die Verwaltungsgebühr jeweils direkt dem Konto des Kunden zu belasten. Die Verwaltungsgebühr beinhaltet auch Handelskommissionen (Courtage, Brokerage etc.). Dies bedeutet, dass allfällige Handelskommissionen, welche dem Kunden von der kontoführenden Bank belastet werden, anlässlich der jeweils folgenden Gebührenabrechnung von der Verwaltungsgebühr abgezogen werden, soweit der betreffende Betrag die Verwaltungsgebühr nicht übersteigt (ein Anrecht auf Rückerstattung von allfälligen Handelskommissionen besteht folglich nicht).

Rechenbeispiel: Wenn der Nettovermögenswert in der Berechnungsperiode durchschnittlich bei CHF 815'000 lag, beträgt die Gebühr für die Berechnungsperiode 0.42% p.a. und wird pro rata temporis für die Berechnungsperiode fällig.

Nettovermögenswert	Verwaltungsgebühr p.a.	Nettovermögenswert	Verwaltungsgebühr p.a.	Nettovermögenswert	Verwaltungsgebühr p.a.
< CHF 500'000	0.50%	>= CHF 880'000	0.41%	>= CHF 2'200'000	0.32%
>= CHF 500'000	0.49%	>= CHF 960'000	0.40%	>= CHF 2'600'000	0.31%
>= CHF 530'000	0.48%	>= CHF 1'000'000	0.39%	>= CHF 3'000'000	0.30%
>= CHF 560'000	0.47%	>= CHF 1'100'000	0.38%	>= CHF 3'500'000	0.29%
>= CHF 600'000	0.46%	>= CHF 1'200'000	0.37%	>= CHF 4'200'000	0.28%
>= CHF 650'000	0.45%	>= CHF 1'400'000	0.36%	>= CHF 5'100'000	0.27%
>= CHF 700'000	0.44%	>= CHF 1'500'000	0.35%	>= CHF 6'300'000	0.26%
>= CHF 750'000	0.43%	>= CHF 1'700'000	0.34%	>= CHF 8'000'000	0.25%
>= CHF 810'000	0.42%	>= CHF 2'000'000	0.33%		

8. Leistungen Dritter (Retrozessionen und ähnliche Leistungen)

Die Bevollmächtigte erhält neben der Verwaltungsgebühr für ihre Verwaltungstätigkeit keinerlei weitere Leistungen wie Retrozessionen, Provisionen oder ähnliche Leistungen Dritter. Sollte die Bevollmächtigte im Zusammenhang mit dem Verwaltungsauftrag dennoch jemals eine Leistung von einem Dritten erhalten, leitet sie die betreffende Vergütung direkt und vollständig an den Kunden weiter und legt auf Verlangen sämtliche damit zusammenhängenden Informationen offen.

9. Berichterstattung

Die Berichterstattung der Bevollmächtigten gegenüber dem Kunden über die Anlagetätigkeit erfolgt laufend über die Online-Plattform der Bevollmächtigten (www.truewealth.ch). Der Kunde kann in seinem Online-Benutzerkonto jederzeit Einsicht in die aktuelle Zusammensetzung seines Portfolios nehmen (Anlagemix, Bestand, Transaktionen, Rendite, Ein-/Auszahlungen).

10. Art der Instruktionserteilung und Umsetzung

Instruktionen an die Bevollmächtigte können über das Benutzerkonto des Kunden in der Online-Plattform (www.truewealth.ch) erfolgen. Die Bevollmächtigte ist nicht haftbar für Kommunikationsfehler und behält sich vor Instruktionen, die schriftlich, telefonisch oder via E-Mail erteilt wurden, abzulehnen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die notwendigen Transaktionen zur Umsetzung der Anlagestrategie (z.B. erstmalige Investition, Anpassung der Anlagestrategie, Liquiditätsschaffung oder -verringern bei Ein- und Auszahlungen) in der

Regel ein bis zwei Handelstage, maximal aber bis zu einem Monat dauern können. Für kurzfristig orientierte Handelsaktivitäten ist die Plattform von True Wealth nicht geeignet.

11. Auslagerung von Dienstleistungen und Geschäftsbereichen, Weitergabe von Daten

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bevollmächtigte einzelne Dienstleistungen oder Geschäftsbereiche an andere Unternehmen im In- oder Ausland auslagern kann (Outsourcing) und dass dabei auch Daten über den Kunden an den Drittanbieter übermittelt werden können. Der von der Bevollmächtigten beauftragte Drittanbieter untersteht in jedem Fall den gleichen Geheimhaltungspflichten wie die Bevollmächtigte selbst. Der Kunde entbindet die Bevollmächtigte in Bezug auf die Auslagerung an den Drittanbieter und auf die kontoführende Bank vom Bank- und Geschäftsgeheimnis sowie der Verschwiegenheitspflicht und erteilt mit Unterzeichnung dieses Vertrages seine Zustimmung zu einer allfälligen Übermittlung von Kundendaten im Rahmen eines Outsourcing-Verhältnisses. Ferner nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass die Bevollmächtigte aufgrund regulatorischer Vorgaben, z.B. geldwäschereirechtlicher Art, zur Bekanntgabe von Kundendaten an die depotführende Bank oder an Behörden verpflichtet werden kann. Entscheidet sich der Kunde am True Wealth Kundenempfehlungs- oder Poolingprogramm teilzunehmen, gilt die Entbindung vom Bank- und Geschäftsgeheimnis sowie der Verschwiegenheitspflicht auch bezüglich der einhergehenden Offenlegung des Kunden gegenüber dem vom Kunden geworbenen Neukunden oder Poolingmitgliedern und umgekehrt; die Offenlegung beschränkt sich dabei auf Name, Anrede und E-Mail-Adresse des Kunden sowie bei Kundenempfehlungen auf den Sachverhalt, ob der Kunde bei True Wealth investiert ist oder nicht, und beim Pooling auf das durchschnittliche durch True Wealth verwaltete Vermögen (ohne Säule 3a) des Kunden. Möchte der Kunde anderen Dritten Zugang zu seinem True Wealth Anlageportfolio resp. Benutzerkonto geben, soll die Beauftragte und die kontoführende Bank auf der True Wealth Online-Plattform vom Bank- und Geschäftsgeheimnis sowie der Verschwiegenheitspflicht entbunden werden. Neben diesem Vermögensverwaltungsauftrag gelten auch die Nutzungsbedingungen (www.truewealth.ch/de/nutzungsbedingungen).

12. Wirtschaftliche Bindungen und Interessenkonflikte

Die Bevollmächtigte ist in ihrer Ausübung der Vermögensverwaltung unabhängig und hat keine wirtschaftlichen Bindungen zu Dritten, die im Zusammenhang mit der Finanzdienstleistung zu einem Interessenkonflikt führen. Sollte sich ein Interessenkonflikt im Einzelfall nicht vollständig vermeiden lassen, wird die Bevollmächtigte dem Kunden diesen offenlegen.

13. Geltungsdauer und Kündigung

Dieser Auftrag erlischt nicht mit dem Tode, dem Verlust der Handlungsfähigkeit oder dem Konkurs des Kunden. Er ist von beiden Parteien jederzeit mit sofortiger Wirkung schriftlich kündbar. Die Kündigung unterbricht hängige Geschäfte nicht. Wünscht der Kunde die Liquidation seines Portfolios, kann er dies auf der Online-Plattform veranlassen. Der Verkauf der gehaltenen Wertschriften hängt von der jeweiligen Marktliquidität, der Handelbarkeit der betroffenen Wertschriften und der depotführenden Bank ab. Die Auslieferung von Wertschriften ist nicht vorgesehen. Entschädigungen werden bei Kündigung pro rata abgerechnet.

14. Ombudsstelle

Der Kunde hat die Möglichkeit zur Einleitung eines Vermittlungsverfahrens vor OFS Ombud Finance Switzerland, 10 rue du Conseil-Général, 1205 Genf, Schweiz.

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Auftrag untersteht schweizerischem Recht. Erfüllungsort und Betreibungsort für Personen mit Wohnsitz im Ausland und Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit diesem Auftrag entstehenden Streitigkeiten ist Zürich. Die Bevollmächtigte ist jedoch befugt, ihre Rechte auch am Domizil des Kunden oder von jeder anderen zuständigen Behörde geltend zu machen, wobei schweizerisches Recht anwendbar bleibt.

16. Steuerkonformität und wirtschaftlich berechtigte Person(en)

Der Kunde erklärt hiermit, dass sämtliche bei der Bevollmächtigten im Rahmen dieses Vermögensverwaltungsauftrags eingebrachten Vermögenswerte ordnungsgemäss versteuert sind bzw. dass er zukünftig nur solche einbringen wird. Er bestätigt, dass er seinen Steuer- und Meldepflichten in seinem Steuerdomizil sowie ggf. in der für seine Vermögensverwerte massgeblichen Rechtsordnung nach bestem Wissen und Gewissen vollständig nachgekommen ist und zukünftig nachkommen wird.

Der Kunde verpflichtet sich, Änderungen der Bevollmächtigten jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Zudem bestätigt er, dass seine Angaben bezüglich der an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person(en) wahrheitsgetreu sind.

Vorsätzlich falsche, unvollständige oder irreführende Angaben sind strafbar im Sinne der Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafbuches.

Name(n) Kunde: Sabine Helge Hiltrud Schilling

Datum: 14.12.2024



Vertrag mit Vorsorgestiftung 3a Digital

Vorsorgevereinbarung



Antrag zur Eröffnung gebundener Vorsorgekonten bzw. Vorsorgedepots (Säule 3a) gemäss Art. 82 BVG bei der Vorsorgestiftung 3a Digital mit Vermögensverwaltung durch True Wealth AG

Vorsorgenehmer¹

VERTRAG	20639
ANREDE	Frau
NAME	Sabine Helge Hiltrud Schilling
ADRESSE	Beckhammer 27
PLZ/ORT	8057 Zürich
GEBURTSDATUM	31.01.1974
WOHNSITZ	Schweiz
WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER	Sabine Helge Hiltrud Schilling
VERMÖGENSVERWALTERIN	True Wealth AG

Bestimmungen

Werden Vorsorgeguthaben auf Instruktion des Vorsorgenehmers hin in Wertschriften angelegt, so erfolgt dies unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Bundesgesetzes über die beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), der Verordnung über die beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2), der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) und der zur Anwendung gelangenden Anlagerichtlinien.

Wertschriften können erheblichen positiven oder negativen Kursschwankungen unterliegen. Das Risiko von Kursverlusten trägt der Vorsorgenehmer. Ein erhöhter Aktienanteil erhöht das Risiko für den Vorsorgenehmer. Das vom Vorsorgenehmer eingegangene Anlagerisiko darf dessen Risikofähigkeit nicht übersteigen.

¹ Aus Gründen besserer Verständlichkeit und Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen jeglichen Geschlechts.

Das Vorsorgeguthaben kann aufgrund der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen nur bei Eintritt folgender Ereignisse bezogen werden:

- Erreichen des AHV-Alters (5 Jahre vorher möglich)
- Wohneigentumsförderung
- Einkauf in die Pensionskasse
- Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit
- Definitives Verlassen der Schweiz
- Invalidität sowie Ableben

Bitte eröffnen Sie für mich eine Säule 3a-Vorsorgebeziehung (inkl. entsprechender Vorsorgekonten) gemäss **Organisations-, Vorsorge- und Anlagereglement (einschliesslich Anhang)** der Vorsorgestiftung 3a Digital mit Vermögensverwaltung durch True Wealth AG. Die Verwaltung des Vorsorgevermögens soll dabei durch die True Wealth AG erfolgen, mit welcher die Stiftung einen Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen hat.

Zwecks gestaffeltem Kapitalbezug werden einmalig fünf Vorsorgekonten (inkl. entsprechender gebundener Vorsorgegeldkonten und gebundener Vorsorgewertschriftensparkonten) eröffnet. Darüber hinaus werden von einer anderen Vorsorgeeinrichtung übertragene 3a-Vorsorgegelder einem weiteren, jeweils durch die Stiftung zu eröffnenden Vorsorgekonto gutgeschrieben, sofern auf den vorgenannten Vorsorgekonten bereits Einzahlungen erfolgt sind. Für jedes Vorsorgekonto wird eine separate Vertragsnummer geführt.

In Bezug auf mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken wird auf die Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung verwiesen (Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten). Die Stiftung gilt als qualifizierte Anlegerin gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG).

Ich bestätige hiermit, dass mir diese Dokumente vorgängig in einer Form übermittelt wurden, welche es mir ermöglicht hat, sie zur Kenntnis zu nehmen, und dass ich sie zur Kenntnis genommen und verstanden habe. Die vorerwähnten Reglemente sind integrierender Bestandteil dieser Vorsorgevereinbarung.

Die Stiftung haftet lediglich für direkte/unmittelbar verursachte Schäden.

Ich nehme davon Kenntnis, dass die für mich zuständige Vermögensverwalterin der Stiftung (True Wealth AG, Zürich) das Datenhosting an einen Dritten (in-/ausländisches Unternehmen mit Datenhaltung in der Schweiz) ausgelagert hat. Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Vermögensverwalterin der Stiftung sind mir bekannt.

Diese Vorsorgevereinbarung wurde vom Vorsorgenehmer am folgenden Datum elektronisch beantragt:

Name(n) Kunde: Sabine Helge Hiltrud Schilling

Datum: 14.12.2024



Allgemeine Formulare und Verträge mit der
Basellandschaftlichen Kantonalbank in Liestal

Vertragspartner: Sabine Helge Hiltrud Schilling

(natürliche Personen)

nachstehend «Kunde*» der Basellandschaftlichen Kantonalbank (nachstehend «Bank»)

*aus redaktionellen Gründen sind bei männlichen Formulierungen alle Geschlechter gemeint.

Anrede	Frau	Nationalität	Schweiz
Name	Schilling	Geburtsdatum	31.01.1974
Vorname(n)	Sabine Helge Hiltrud	Mobiltelefonnummer	+41 76 225 31 01
Strasse	Beckhammer 27		
PLZ/Ort	8057 Zürich		
Domizil	Schweiz		
E-Mail-Adresse	schilling.sabine@gmail.com		

Dieser Basisvertrag ist die Grundlage für sämtliche Geschäftsbeziehungen des Kunden mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (Bank).

Die Eröffnung von Konten, Depots sowie Schrankfächern und die Beanspruchung weiterer Produkte und Dienstleistungen erfordern eine besondere mündliche oder schriftliche Weisung des Kunden. Vorbehalten bleiben für bestimmte Geschäftsarten vorgesehene besondere Vertragsdokumente. Die Bank kann nach ihrem Ermessen auch ohne speziellen Auftrag im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Anlagen in fremder Währung für den Kunden Konten in entsprechender Währung eröffnen.

Der Kunde bestätigt mit der Unterzeichnung oder durch seinen elektronischen Akzept dieses Dokuments den Empfang respektive die Kenntnisnahme der Geschäftsbedingungen bestehend aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Depotreglement, Bedingungen für den Zahlungsverkehr, Bedingungen für die Benützung von Electronic-Banking-Dienstleistungen und anerkennt dieselben in jeweils aktuellster Form sowie die für einzelne Produkte / Geschäftsarten geltenden besonderen Bestimmungen und Konditionen – vorbehältlich besonderer Vereinbarungen – als Bestandteil sämtlicher Vertragsbeziehungen mit der Bank.

Die Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und dem Kunden untersteht **schweizerischem Recht** unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Erfüllungsort, Betreibungsort für Kunden mit Wohnsitz im Ausland, sowie – vorbehältlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen – ausschliesslicher Gerichtsstand ist Liestal (Schweiz). Die Bank hat indessen das Recht, den Kunden auch beim zuständigen Gericht an dessen Wohnsitz sowie bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.

Bestätigung betreffend Steuerstatus

Der Kunde bestätigt ausdrücklich, dass er,

- die bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank gehaltenen Vermögenswerte sowie daraus erzielte Erträge und/oder Gewinne gegenüber den zuständigen Steuer-/Finanzbehörden jederzeit korrekt deklariert hat.
- sich verpflichtet, die bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank künftig gehaltenen Vermögenswerte sowie daraus fließende Erträge und/oder Gewinne gegenüber zuständigen Steuer-/Finanzbehörden korrekt zu deklarieren.
- die aktuell und künftig geltenden steuerlich motivierten Vorschriften und Pflichten in allen für ihn relevanten Steuerdomizilen einhält, respektive einhalten wird. Dies beinhaltet unter anderem auch die Verantwortlichkeit zur Steuerdeklaration und Steuerzahlung.
- sich bewusst ist, dass die Basellandschaftliche Kantonalbank in vorliegendem Zusammenhang keine Steuer- und Rechtsberatung anbietet; diese sind bei einem unabhängigen Steuer- oder Rechtsberater einzuholen.

Mit seiner Unterschrift oder durch seinen elektronischen Akzept bestätigt der Kunde explizit, dass er den Inhalt verstanden hat und sämtliche Angaben wahrheitsgetreu sind.

Diese Erklärung gilt auch für allfällige vom Kunden abweichende wirtschaftlich berechtigte Personen.

Ermächtigung zum Kontakt über ungesicherte elektronische Kommunikation (insbesondere via E-Mail und SMS) (nachstehend «elektronische Kommunikation» genannt)

Der Kunde ermächtigt die Bank ohne zusätzliche Legitimationsprüfung mit ihm über sämtliche E-Mail-Adressen und Handynummern, welche er der Bank bekannt gegeben hat oder noch bekannt geben wird, zu kommunizieren.

Der Kunde anerkennt, dass jede bei der Bank von den von ihm in irgendeiner Art angegebenen elektronischen Adressen und Kommunikationskanälen eingehende Mitteilung als von ihm verfasst gilt.

Der Kunde ist sich bewusst, dass die elektronische Kommunikation unverschlüsselt über ein offenes, jedermann zugängliches Netz und möglicherweise länderübergreifend erfolgt, selbst wenn Sender und Empfänger in der Schweiz sind. Grundsätzlich können damit Unbefugte den Inhalt verändern und die Identität des Senders und/oder des Empfängers manipulieren. Ausserdem können Rückschlüsse auf eine Bank- beziehungsweise Geschäftsbeziehung nicht ausgeschlossen werden. Der Kunde entbindet die Bank deshalb explizit vom Bankkundengeheimnis (Art. 47 BankG) für die elektronische Kommunikation.

Mit dieser Ermächtigung übernimmt der Kunde sämtliche Risiken im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation. Die Bank schliesst ihre Haftung im gesetzlich zulässigen Rahmen aus, insbesondere übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die aus Übermittlungsfehlern, Verzögerungen oder Unterbrüchen entstanden sind. Sie schliesst jede Gewähr für die Richtigkeit und Unversehrtheit sowie für den Empfangs- und Versandvorgang von ungesicherter elektronischer Korrespondenz aus. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Haftung für Schäden infolge von Unterbrüchen und Überbelastung der IT-Systeme.

Aufträge können nicht via ungesicherte elektronische Kommunikation erteilt werden.

Elektronische Kommunikation wird im Rahmen des üblichen Geschäftsganges bearbeitet ohne zeitliche Priorität. Falls die übermittelte Information zeitkritisch ist, muss ein anderer Kommunikationskanal gewählt werden, bei dem die zeitgerechte Bearbeitung sichergestellt ist.

Die Bank kann die elektronische Kommunikation jederzeit unterbrechen oder sperren, insbesondere, wenn Missbrauch zu befürchten ist. Sie kann die Annahme oder Bearbeitung von elektronischer Kommunikation verweigern oder von zusätzlichen Abklärungen abhängig machen. Sie behält sich vor, mit im Ausland wohnhaften Personen nicht elektronisch zu kommunizieren.

Der Kunde verpflichtet sich, Änderungen in Bezug auf die elektronische Korrespondenz der Bank umgehend mitzuteilen (z.B. E-Mailadressen, Mobiletelefonnummern).

Diese Ermächtigung gilt ab dem Datum des Akzeptes auch rückwirkend und bis auf schriftlichen Widerruf hin.

Bankeigene Werbung und Marketing

Der Kunde erteilt der Bank keine Ermächtigung zur Nutzung der Kontaktdaten (inkl. Mobiletelefonnummern und der E-Mailadressen) für bankeigene Werbung und zu Marketingzwecken sowie um dem Kunden gegebenenfalls individuelle Beratung, massgeschneiderte Angebote, Produkte und Dienstleistungsinformationen zukommen zu lassen.

FATCA/CRS – Fragebogen natürliche Personen

Weder dieses Dokument noch damit verbundene Erklärungen stellen eine steuerliche Beratung dar. Die Bank empfiehlt Ihnen, sich bei Bedarf an einen qualifizierten Steuerberater zu wenden.

1. Steuerliche Ansässigkeit

(Generell gilt eine natürliche Person in einem Staat als steuerlich ansässig, in dem sie aufgrund des Wohnsitzes, des Aufenthalts oder eines andren Kriteriums unbeschränkt steuerpflichtig ist, und nicht nur aus Ertragsquellen – z.B. aufgrund einer Liegenschaft oder einer Beteiligung an einer Personengesellschaft – in einem Staat Steuern zahlt bzw. zahlen muss.)

Sind Sie ausschliesslich am angegebenen effektiven Wohnsitz steuerlich ansässig?	JA
--	-----------

2. US-bezogene Angaben

Sind Sie in den USA oder einem US-Territorium* geboren? *Der Begriff US-Territorium schliesst unter anderem das Commonwealth der Nördlichen Marianen, Guam, das Commonwealth von Puerto Rico und die Amerikanischen Jungferninseln ein.	NEIN
Besitzen Sie eine Staatsbürgerschaft der USA?	NEIN
Verfügen Sie über eine ständige Aufenthaltsbewilligung in den USA*? (z.B. GreenCard Holder, Immigrant Visa)	NEIN
Leb(t)en Sie im laufenden Jahr und in den letzten zwei Jahren insgesamt länger als 183 Tage in den USA (Substantial Presence Test*)? *Berechnung: 31 Tage während des laufenden Jahres und 183 Tage während des dreijährigen Zeitraums, der das laufende Jahr und die zwei Jahre unmittelbar davor beinhaltet. Um die 183-tägige Bedingung zu erfüllen, zählen Sie alle Tage Ihres Aufenthalts im laufenden Jahr und ein Drittel der Tage Ihres Aufenthalts im ersten Jahr vor dem laufenden Jahr und ein Sechstel der Tage Ihres Aufenthalts im zweiten Jahr vor dem laufenden Jahr.)	NEIN
Verfügen Sie über eine Post- oder Wohnadresse in den USA?	NEIN
Besitzen Sie eine US-amerikanische Telefonnummer?	NEIN
Sind Sie aus anderen Gründen in den USA steuerlich ansässig? (z.B. Doppelwohnsitz, gemeinsame US-Steuererklärung mit einem US-Ehepartner, Aufgabe der US-Staatsangehörigkeit oder ein langfristiger Daueraufenthalt in den USA. Bitte beachten Sie, dass das Eigentum an US-Immobilien oder Beteiligungen an bzw. Forderungen gegenüber US-Unternehmen für sich genommen keine US-Ansässigkeit begründet.)	NEIN
US-Steueridentifikationsnummer (SSN oder TIN):	

Wird eine der vorerwähnten Fragen unter Ziffer 2 mit „Ja“ beantwortet, besteht ein Indiz für eine US-Steuerpflicht. In diesem Fall benötigt die Bank weitere Informationen und Dokumente für die Eröffnung bzw. Weiterführung der Geschäftsbeziehung. Bitte kontaktieren Sie für diesen Fall das Team Kunden International in Liestal.

3. Vollständigkeits- und Richtigkeitserklärung

Der Kunde erklärt, dass die vorstehenden Angaben und Erklärungen vollständig und richtig sind. Während der Dauer der vertraglichen Beziehung mit der Bank bestätigt der Kunde, dass er die Bank innerhalb von 30 Tagen unaufgefordert informieren wird, falls sich sein Status (und/oder der Status eines sonstigen dritten wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der Beziehung) unter US-Steueraspekten bzw. im Zusammenhang mit der steuerlichen Ansässigkeit ändert (Change in circumstances). Falls eine Bestätigung auf diesem Formular nicht mehr korrekt ist, erklärt sich der Kunde einverstanden, ein neues Formular und/oder weitere notwendige Formulare und Dokumente innerhalb von 90 Tagen nach einer solchen Änderung der Umstände einzureichen.

Wer vorsätzlich eine falsche Selbstauskunft erteilt, Änderungen der Gegebenheiten nicht innerhalb von 90 Tagen mitteilt oder falsche Angaben über Änderungen der Gegebenheiten macht, kann gemäss Art. 35 AIA-Gesetz mit einer Busse von bis zu CHF 10'000 bestraft werden. Der Kunde bestätigt, dass ihm bewusst ist, dass bei einer Änderung der Umstände, die oben genannte Geschäftsbeziehung zur Bank gekündigt werden kann, wenn der Verpflichtung, die notwendigen Dokumente zu übermitteln, nicht nachgekommen wird.

Der Bankmitarbeitende bestätigt durch Weiterleitung dieses Dokumentes an die verarbeitende Stelle, die ausfüllende Person/den Kunden über den Eröffnungsprozess orientiert und die Einholung der notwendigen Vorabklärungen sowie deren Plausibilisierung mit der gebührenden Sorgfalt durchgeführt zu haben.

Depotvertrag

(natürliche Personen)

Dieser Depotvertrag ist die Grundlage für sämtliche Depotbeziehungen des Kunden mit der Bank.

Die Eröffnung von Depots setzt das Bestehen eines Basisvertrags zwischen der Bank und dem Kunden voraus.

Vorbehalten bleiben für bestimmte Geschäftsarten vorgesehene besondere Vertragsdokumente.

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift oder durch seinen elektronischen Akzept den Empfang folgender Dokumente:

- **Geschäftsbedingungen** (insbesondere enthaltend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Depotreglement)
- Broschüre "**Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten**"

und anerkennt dieselben sowie die für einzelne Produkte/Geschäftsarten geltenden besonderen Bestimmungen und Konditionen vorbehaltlich besonderer Vereinbarungen als Bestandteil der Vertragsbeziehungen mit der Bank.

1. Vereinbarung für derivative Finanzinstrumente

1.1. Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für sämtliche börslichen, vor- und ausserbörslichen Einzelaufträge und Transaktionen im Namen der Bank für Rechnung des Kunden, auch im Rahmen eines der Bank erteilten Verwaltungsmandates, insbesondere im Bereich folgender, jedoch nicht ausschliesslicher derivativer Finanzinstrumente:

- **Termingeschäfte:** Forwards (ausserbörsliche, nicht standardisierte Termingeschäfte) und Futures (börslich gehandelte, standardisierte Termingeschäfte) auf Vermögenswerte wie Aktien, Obligationen, Edelmetalle, Devisen, usw. oder auf Referenzsätze wie Zinsen, Indizes usw.
- **Optionsgeschäfte:** Als Wertpapier verbriefte Optionen (Warrants oder Optionsscheine, börslich und ausserbörslich gehandelt), unverbrieft Optionen (standardisiert und börslich gehandelt, sog. Traded Options, oder mit individuellen Kontrakt-spezifikationen und ausserbörslich gehandelt, sog. Over-the-Counter (OTC)-Optionen) auf Vermögenswerte wie Aktien, Obligationen, Edelmetalle, Devisen, usw. oder auf Referenzsätze wie Zinsen, Indizes usw.
- **Weitere derivative Finanzinstrumente:** Kombinationen von Options- und Termingeschäften, Swapgeschäfte aller Art, sog. Zertifikate auf ein oder mehrere Basiswerte sowie strukturierte Produkte und weitere derivative Finanzinstrumente aller Art.

1.2. Risikohinweise

- 1.2.1. Der Kunde bestätigt durch Unterzeichnung oder durch seinen elektronischen Akzept dieser Vereinbarung, die von dieser erfassten Geschäftsarten und insbesondere deren Risiken zu kennen sowie von der Bank ein Exemplar der Broschüre "Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten" erhalten zu haben.
- 1.2.2. Der Kunde wird insbesondere darauf hingewiesen, dass er sowohl als Verkäufer von Optionen als auch von Financial-Futures-Kontrakten Risiken übernimmt, die zu theoretisch unbegrenzten Verlusten führen können, während er als Käufer von Optionen die Gefahr trägt, den gesamten Kapitaleinsatz (Optionspreis) zu verlieren, respektive bei Financial-Futures-Kontrakten den gesamten Kontraktpreis bezahlen zu müssen.
- 1.2.3. Die Spezifikationen für standardisierte Kontrakte sind von Börsenplatz zu Börsenplatz verschieden und können überdies jederzeit geändert werden. Die Bank gibt dem Kunden hierüber gerne Auskunft.
- 1.2.4. Die Merkmale individueller Kontrakte (OTC) sind in den jewei-

ligen Auftragsbestätigungen beschrieben.

1.3. Auftragserteilung und Auftragsabwicklung

- 1.3.1. Der Kunde erteilt der Bank seine Aufträge in der ihm geeignet erscheinenden Form. Die Aufträge haben alle für die Weiterleitung bzw. Ausführung erforderlichen Angaben zu enthalten. Besteht ein der Bank erteiltes Vermögensverwaltungsmandat, ist dieses massgebend. Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass Ereignisse eintreten können, die bewirken, dass die von ihm erteilten Aufträge nicht sofort oder nur teilweise ausgeführt werden können. Die Bank tätigt Options- und Termingeschäfte als Broker in eigenem Namen, jedoch auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Alle für den Kunden abgeschlossenen Transaktionen unterliegen zusätzlich den für den jeweiligen Börsenplatz massgebenden Vorschriften und Usancen, insbesondere auch jenen über Positions- und andere Limiten. Der Kunde verpflichtet sich, diese Limiten einzuhalten. Die Bank stellt dem Kunden für jeden Kontraktabschluss eine schriftliche Bestätigung zu. Stellt der Kunde eine Abweichung zwischen seinem Auftrag und der Bestätigung fest, orientiert er die Bank sofort nach Empfang, ansonsten die Bestätigung als genehmigt gilt. Trifft eine von der Bank erwartete Anzeige nicht ein, so hat die Reklamation zu erfolgen, sobald die Anzeige dem Kunden im üblichen Geschäftslauf respektive im gewöhnlichen Postlauf hätte zugehen müssen.

1.3.2. Kauf von Optionen

Der Kunde muss für Käufe von Optionen (Call- und Putoptionen) über genügend Deckung zur Bezahlung der entsprechenden Prämien (Optionspreise) verfügen. Sinngemäss gilt 1.3.2 auch für den Kauf von Warrants.

1.3.3. Verkauf von Optionen

Als Verkäufer einer Option ist der Kunde verpflichtet, der Bank die von ihr berechnete Marge zu leisten.

1.4. Margen

- 1.4.1. Sofern Geschäfte Margendeckung erfordern, muss der Kunde der Bank die erforderlichen Beträge bei Auftragserteilung zur Verfügung stellen oder über eine entsprechende Kreditlimite verfügen. Erweist sich eine Marge im späteren Verlauf aufgrund aktueller Berechnung nach Ermessen der Bank als ungenügend, so ist der Kunde verpflichtet, den Margennachforderungen der Bank sofort Folge zu leisten. Falls der Kunde der Forderung nicht bis 12 Uhr mittags Schweizer Zeit des darauffolgenden Arbeitstages nachkommt, ist die Bank ohne Ansetzung einer Nachfrist ermächtigt, aber nicht verpflichtet, ihre Margennachforderung mit weiteren Guthaben des

Kunden zu verrechnen und/oder die Position glattzustellen sowie den Kunden für einen allfälligen Verlust zu belasten.

- 1.4.2. Die Bank ist berechtigt, ihre Deckungsanforderungen zu ändern, sofern ein Börsenplatz die Margenerfordernisse anpasst oder andere Umstände dies erfordern.
- 1.4.3. Die Werte, die der Bank als Sicherheit für die Marge dienen, sind ihr hiermit verpfändet. Einzelheiten der Verpfändung sind im separaten Dokument „Pfandvertrag und Abtretungserklärung“ geregelt.

1.5. Glattstellen einer Position

Die Bank ist gehalten und ermächtigt, im besten Interesse des Kunden jede Position glattzustellen, die am letzten Handelstag in-the-money liegt, es sei denn, die Bank hätte bis spätestens 15.00 Uhr Schweizer Zeit am zweitletzten Handelstag vor Verfall anderslautende Weisungen des Kunden erhalten. Bei Positionen an ausländischen Börsenplätzen hat die Weisung des Kunden so früh zu erfolgen, dass der Auftrag am zweitletzten Handelstag vor dem Verfall rechtzeitig während der Bürozeit (Schweizer Zeit) weitergeleitet werden kann.

1.6. Kommissionen und Gebühren

Die Bank belastet dem Kunden neben ihrer Courtage die von Börsenplatz zu Börsenplatz unterschiedlichen Fremdkommissionen / -gebühren.

1.7. Telefonaufzeichnungen

Die Bank ist berechtigt, Telefongespräche im Zusammenhang mit unter diese Vereinbarung fallenden Geschäften elektronisch aufzuzeichnen.

2. Treuhandvereinbarung

- 2.1. Der Kunde beauftragt die Bank, in deren Namen, aber auf Rechnung und Gefahr des Kunden, Anlagen bei anderen Banken bzw. Finanzinstituten oder bei einer allfälligen ausländischen Geschäftsstelle der Bank (nachfolgend "Finanzintermediär") zu tätigen.
- 2.2. Die Bank kann den Finanzintermediär, den Betrag, die Währung, die Laufzeit und die übrigen Bedingungen der Anlagen nach pflichtgemäßem Ermessen wählen sowie Wiederanlagen, Verlängerungen, Erhöhungen oder Reduktionen von

Anlagen vornehmen. Der Kunde ist berechtigt, der Bank schriftliche Einzelanweisungen betreffend eine Anlage bzw. den Finanzintermediär, bei dem eine Anlage getätigt werden soll, zu erteilen. Die Bank hat schriftliche Einzelaufträge betreffend die Wiederanlage von Anlagen, die zur Rückzahlung fällig werden, nur zu beachten, wenn sie mindestens 5 Bankwerktage vor Verfall solcher Anlagen bei der Bank eintreffen.

- 2.3. Die Anlagen erfolgen im Rahmen der verfügbaren Vermögenswerte des Kunden.
- 2.4. Die Bank ist ausschliesslich verpflichtet, dem Kunden jene Beträge zu vergüten, die ihr in Rückleistung des Kapitals und der Zinsen aus der Anlage zur freien Verfügung gutgeschrieben worden sind.
- 2.5. Die Bank belastet dem Kunden ihre Kommission gemäss den von ihr jeweils festgesetzten Ansätzen sowie die mit der Anlage verbundenen Kosten.
- 2.6. Der Kunde ist darüber informiert und damit einverstanden, dass er das Ausfallrisiko des Finanzintermediärs trägt (Delkredererisiko). Im Falle von Anlagen bei einer allfälligen ausländischen Geschäftsstelle der Bank umfasst das Ausfallrisiko auch den Ausfall der Bank selbst.
- 2.7. Erfüllt ein Finanzintermediär seine Verpflichtungen nicht oder nur teilweise (beispielsweise aufgrund von Transfer- und Devisenvorschriften in dessen Domizilland oder im Land der Anlagewährung), ist die Bank lediglich gehalten, die Forderungen gegen den Finanzintermediär dem Kunden abzutreten, sofern diese Forderungen nicht schon anderweitig auf den Kunden übergegangen sind. Weitere Verpflichtungen der Bank bestehen nicht.
- 2.8. Die Treuhandvereinbarung kann jederzeit von der Bank oder dem Kunden widerrufen werden. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf laufende Anlagen; er muss jedoch spätestens bis 5 Bankwerktage vor dem Verfall solcher Anlagen bei der Bank eintreffen. Weder der Tod noch der Eintritt der Handlungsunfähigkeit noch des Konkurses des Kunden bewirken den Widerruf der Treuhandvereinbarung.

QI-Steuerformular US Quellensteuer natürliche Personen

Weder dieses Dokument noch damit verbundene Erklärungen stellen eine steuerliche Beratung dar. Die Bank empfiehlt dem Kunden, sich bei Bedarf an einen qualifizierten Steuerberater zu wenden.

Dieses Formular wird ausgefüllt von:

Der Vertragspartnerin oder dem Vertragspartner

In Übereinstimmung mit dem US Quellensteuerrecht und zwecks Bestimmung von Status und Qualifikation des Depotinhabers (für Vermögenswerte und Erträge, die der US Quellensteuer unterliegen) als Nicht-US Person oder US Person durch die Bank, erklärt und bestätigt der Kunde hiermit gegenüber der Bank folgendes:

1. US-bezogene Angaben	
Besitzen Sie eine Staatsbürgerschaft der USA?	NEIN
Verfügen Sie über eine ständige Aufenthaltsbewilligung in den USA*? (z.B. US GreenCard Holder, Immigrant Visa)	NEIN
Leb(t)en Sie im laufenden Jahr und in den letzten zwei Jahren insgesamt länger als 183 Tage in den USA (Substantial Presence Test*)? *Berechnung: 31 Tage während des laufenden Jahres und 183 Tage während des dreijährigen Zeitraums, der das laufende Jahr und die zwei Jahre unmittelbar davor beinhaltet. Um die 183-tägige Bedingung zu erfüllen, zählen Sie alle Tage Ihres Aufenthalts im laufenden Jahr und ein Drittel der Tage Ihres Aufenthalts im ersten Jahr vor dem laufenden Jahr und ein Sechstel der Tage Ihres Aufenthalts im zweiten Jahr vor dem laufenden Jahr.)	NEIN
Sind Sie aus anderen Gründen in den USA steuerlich ansässig? (z.B. Doppelwohnsitz, gemeinsame US-Steuererklärung mit einem US-Ehepartner, Aufgabe der US-Staatsangehörigkeit oder ein langfristiger Daueraufenthalt in den USA. Bitte beachten Sie, dass das Eigentum an US-Immobilien oder Beteiligungen an bzw. Forderungen gegenüber US-Unternehmen für sich genommen keine US-Ansässigkeit begründet.)	NEIN

Wird eine der vorerwähnten Fragen unter Ziffer 1 mit „Ja“ beantwortet, besteht ein Indiz für eine US-Steuerpflicht. In diesem Fall benötigt die Bank weitere Informationen und Dokumente für die Weiterführung der Geschäftsbeziehung.

Bitte kontaktieren Sie für diesen Fall das Team Kunden International in Liestal.

Qualified Intermediary (QI) Bestimmungen

Im Zusammenhang mit der Depoteröffnung resp. Vermögenswerten und Kapitalerträgen, welche der US-Quellensteuer unterliegen, erklärt der Kunde mittels den vorerwähnten Fragen seinen Status und Qualifikation als Nicht-US Person oder US Person. Wenn eine der vorerwähnten Fragen mit „Ja“ beantwortet wurde, muss zusätzlich ein korrekt unterzeichnetes US-Steuerformular W-9 sowie der Waiver eingereicht werden.

Sollte diese Deklaration aus irgendeinem Grunde nach der Einreichung bei der Bank ungültig werden, aufgrund

- von Veränderungen der Umstände, die einen Wechsel des Status des Depotinhabers von Nicht-US Person zu US Person zur Folge haben, und/oder
- der nachträglichen Entdeckung der Tatsache, dass der Depotinhaber ungeachtet der vorliegenden Deklaration eine US Person im Sinne des US Steuerrechts ist oder geworden ist, und

wenn der Kunde zu diesem Zeitpunkt nicht in die Einreichung eines gültigen Formulars W-9 der US Steuerbehörde an die Bank einwilligt, dann beauftragt der Kunde hiermit die Bank unwiderruflich, alle US Vermögenswerte, die sich unter der oben genannten Geschäftsbeziehung (BP) befinden, in Übereinstimmung mit der üblichen Geschäftspraxis und ohne Vorankündigung zu verkaufen und die amerikanische Sicherungssteuer (Backup Withholding Tax) von 30% oder dem dann gültigen Satz auf dem Erlös aus dem Verkauf dieser Anlagen abzuziehen

und an die US Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) zu überweisen, wie dies im „Qualified Intermediary“-Abkommen zwischen der Bank und der US Steuerbehörde vorgesehen ist. Die Überweisung der amerikanischen Sicherungssteuer (Backup Withholding Tax) an die IRS wird ohne Offenlegung der Identität des Kunden erfolgen, wie dies im „Qualified Intermediary“-Abkommen ausdrücklich vorgesehen ist.

2. Erklärung bezüglich Quellensteuerentlastung aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens

Der Kunde bestätigt, dass er die erforderlichen Bedingungen erfüllt, um die Reduktion der US Quellensteuer auf allen Erträgen geltend machen zu können, welche im Zusammenhang mit der Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) zwischen den USA und dem Domizil des Kunden zur Besteuerung gelangen und er ausdrücklich gewillt ist, diese Vergünstigung dieses DBA in Anspruch zu nehmen.

Der Kunde verzichtet hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und wird die Bank für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf seiner US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen entschädigen.

3. Vollständigkeits- und Richtigkeitserklärung

Der Kunde erklärt, dass die vorstehenden Angaben und Erklärungen vollständig und richtig sind. Während der Dauer der vertraglichen Beziehung mit der Bank bestätigt der Kunde, dass er die Bank innerhalb von 30 Tagen unaufgefordert informieren wird, falls sich sein Status (und/oder der Status eines sonstigen dritten wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der Beziehung) unter US-Steueraspekten bzw. im Zusammenhang mit der steuerlichen Ansässigkeit ändert (Change in circumstances).

Falls eine Bestätigung auf diesem Formular nicht mehr korrekt ist, erkläre sich der Kunde einverstanden, ein neues Formular und/oder weitere notwendige Formulare und Dokumente innerhalb von 90 Tagen nach einer solchen Änderung der Umstände einzureichen.

Ferner nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass die Nichterfüllung seiner/ihrer Verpflichtung, bei einer Änderung der Umstände alle notwendigen Formulare und/oder Dokumente einzureichen, Folgen in Bezug auf den Quellensteuereinbehalt auslösen kann.

Der Kunde bestätigt, dass ihm bewusst ist, dass, bei einer Änderung der Umstände, die oben genannte Geschäftsziehung zur Bank gekündigt werden kann, wenn der Verpflichtung, die notwendigen Dokumente zu übermitteln, nicht nachgekommen wird.

Verwaltungsvollmacht für externe Vermögensverwalter

- ☒ **Verwaltungsvollmacht für alle gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehungen mit der Bank.**
- ☒ **Erstvergabe einer Verwaltungsvollmacht**

Bevollmächtigte juristische Person / Gesellschaft

True Wealth AG Zürich

1. Umfassende Verwaltungstätigkeit

Der Kunde ermächtigt den Bevollmächtigten, ohne Recht zur Substitution, alle im Rahmen der von dieser Vollmacht erfassten Geschäftsbeziehungen bei der Bank deponierten Vermögenswerte ohne jede Einschränkung zu verwalten.

Insbesondere ist der Bevollmächtigte befugt, Kauf- und Verkaufsaufträge für Wertschriften/Wertrechte, Devisen und Edelmetalle zu erteilen, Wertpapiere/Wertrechte zu konvertieren und umzutauschen, Arbitragen und Subskriptionen vorzunehmen, bankfremde Fondsanteile und andere nicht kotierte Titel zu zeichnen, Bezugsrechte auszuüben und zu verkaufen, über die Bank in ihrem Namen – jedoch auf Kosten und Gefahr des Kunden – Anlagen auf treuhänderischer Basis vorzunehmen, die Nutzung von Electronic-Banking-Dienstleistungen sowie allfälliger weiterer alternativer Vertriebskanäle mit der Bank zu vereinbaren und diese einzusetzen sowie alle übrigen Massnahmen vorzukehren, die ihm bei der Betreuung der Vermögenswerte des Kunden als angemessen erscheinen. Der Bevollmächtigte ist auch ermächtigt, rechtsverbindlich im Namen des Kunden und auf dessen Rechnung Securities Lending-Vereinbarungen betreffend deponierter Wertschriften abzuschliessen.

Der Kunde übernimmt hiermit die Verantwortung für jegliche als Folge der Tätigkeit des Bevollmächtigten entstehende Verpflichtung und erklärt sich gegenüber der Bank als Schuldner.

Der Bevollmächtigte ist allerdings nicht befugt, Wertpapiere/Wertrechte oder Guthaben irgendwelcher Art ganz oder teilweise zurückzuziehen, für Forderungen der Bank gegen den Bevollmächtigten oder Dritte zu verpfänden sowie Vergütungen vorzunehmen, soweit sie nicht dem Kauf der genannten Vermögenswerte bzw. der Tüftung der genannten Geschäfte auf Rechnung des Vollmachtgebers dienen.

2. Abschluss separater Vereinbarungen

Die Bank setzt für einzelne Geschäftsarten den Abschluss separater Vereinbarungen voraus (z.B. Pfandvertrag, Vereinbarung für derivative Finanzinstrumente, Treuhandvertrag, Kreditvertrag etc.).

Der Bevollmächtigte ist nicht befugt, solche Verträge auf Rechnung des Kunden zu unterzeichnen (davon ausgenommen sind Verträge über die Nutzung von Electronic-Banking-Dienstleistungen sowie allfälliger weiterer alternativer Vertriebskanäle gemäss Ziff. 1). Er darf aber allfällige Richtlinien sowie Merkblätter und Broschüren, die auf Risiken bestimmter Geschäfte hinweisen, für den Kunden rechtsverbindlich entgegennehmen.

3. Kredite/Verpfändung von Vermögenswerten/Derivate

Der Bevollmächtigte ist nur ermächtigt, auf Rechnung des Kunden Transaktionen in Derivaten und Termingeschäfte, namentlich Options- und Financial Futures-Geschäfte zu tätigen, wenn die dazu not-

wendigen Zusatzvereinbarungen (z.B. Pfandvertrag, Kreditvertrag, Vereinbarung für derivative Finanzinstrumente) durch den Kunden unterzeichnet worden sind.

Der Kunde bestätigt hiermit, dass die vom Bevollmächtigten aufgrund dieser Verwaltungsvollmacht und allfälligen vom Kunden unterzeichneten Zusatzvereinbarungen getätigten Derivat- und Termingeschäfte auf sein Risiko erfolgen und, dass er die Bank ausdrücklich von jeder Verantwortlichkeit entbindet. Insbesondere ist dem Kunden bewusst, dass die genannten Derivat- und Termingeschäfte nicht nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden und dass je nach Produkt und Strategie erhebliche Verlustrisiken entstehen können.

4. Risikoaufklärung

Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass er über die besonderen Risiken spezifischer Geschäftsarten im allgemeinen und von Effektenhandelsgeschäften im besonderen vom Bevollmächtigten aufgeklärt wird und entbindet die Bank ausdrücklich von einer entsprechenden Aufklärungspflicht.

5. Keine Überwachungspflicht der Bank

Der Kunde ist sich bewusst, dass die Bank keinerlei Kontrolle über die Handlungen ausübt, welche der vom Kunden ausgewählte und zu überwachende Bevollmächtigte vornimmt. Die Bank ist demzufolge nicht verpflichtet, Aufträge, Instruktionen und Weisungen sowie Vertragsabschlüsse mit dem Hinweis auf Unzweckmässigkeit zu beanstanden oder deren Ausführung bzw. Abschluss zu verweigern oder sonst wie den Bevollmächtigten oder den Kunden zu beraten. Der Kunde ist sich bewusst, dass die Bank nicht überprüft, ob der Bevollmächtigte Richtlinien und Regeln von Standesorganisationen einhält, welche ihn binden oder die Bank beachten müsste, wenn sie selbst die Vermögensverwaltung besorgen würde. Es ist im übrigen Sache des Bevollmächtigten, den Kunden über seine Handlungen zu unterrichten.

6. Belastung der Honorarrechnungen

Der Bevollmächtigte ist befugt, seine Honorarrechnungen (inkl. Spesen und – soweit anwendbar – Steuern) dem Konto des Kunden direkt zu belasten. Eine Prüfungspflicht seitens der Bank bezüglich dieser Honorarbelastung besteht nicht.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank dem Bevollmächtigten Rückvergütungen auf den dem Kunden belasteten Kommissionen gewähren kann und die Offenlegung derselben gegenüber dem Kunden ausschliesslich dem Bevollmächtigten obliegt.

7. Entgegennahme von Rechnungs- und Depotauszügen sowie Mitteilungen

Der Bevollmächtigte ist befugt, Konto- und Depotauszüge sowie weitere Mitteilungen an den Kunden entgegenzunehmen.

8. Gültigkeitsdauer

Diese Vollmacht gilt bis zu einem ausdrücklichen, an die Bank gerichteten schriftlichen Widerruf. Auch bleibt die Vollmacht nach dem Tod des Kunden oder dem Eintritt der Handlungsunfähigkeit weiter in Kraft.

9. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Die vorliegende Vollmacht untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht. Im Weiteren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle weiteren für bestimmte Transaktionen bzw. Geschäfte anwendbaren Reglemente, Bedingungen und Vereinbarungen.

Erfüllungsort, Betreuungsort, letzterer nur für Personen mit Domizil im Ausland, sowie ausschliesslicher Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit dieser Vollmacht stehenden Streitigkeiten ist Liestal.

Die Bank ist jedoch befugt, ihre Rechte auch am Domizil des/der Vollmachtgeber(s) oder vor jeder anderen zuständigen Behörde geltend zu machen, wobei ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar bleibt.

Vertragliche Vereinbarung betreffend das Vermögensverwaltungsmandat des Kunden mit True Wealth AG (nachfolgend «**Depotbankvereinbarung**»)

1. Zweck, Grundlage und Geltungsbereich

Der Kunde hat True Wealth AG, Grubenstrasse 18, 8045 Zürich, Schweiz (nachfolgend «True Wealth»), zu seinem Vermögensverwalter ernannt. Die dabei von True Wealth zu verwaltenden Vermögenswerte und Finanzinstrumente werden bei der Bank hinterlegt. Zweck der vorliegenden Depotbankvereinbarung ist es, im Einzelnen die Beziehung des Kunden zur Bank im Zusammenhang mit seinem True Wealth erteilten Vermögensverwaltungsmandat zu regeln.

Die vorliegende Depotbankvereinbarung ergänzt, in der jeweils gültigen Fassung, den Basisvertrag, die Geschäftsbedingungen, den Depotvertrag, das Depotreglement sowie die für einzelne Geschäftsarten, Produkte und Dienstleistungen geltenden besonderen Bestimmungen, Konditionen und Zusätze. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den vorgenannten Bestimmungen, Konditionen und Zusätzen und der vorliegenden Depotbankvereinbarung geht die Letztgenannte vor. Gegebenenfalls ergänzen weitere besondere zwischen dem Kunden und der Bank abgeschlossene Vereinbarungen vorliegende Depotbankvereinbarung. Der Kunde bestätigt, dass ihm die in diesem Abschnitt aufgezählten Unterlagen und Informationen zugänglich gemacht worden sind und er diese so erhalten hat.

Der Kunde wird die erforderlichen Formulare ausfüllen und unterzeichnen, insbesondere das Formular betreffend die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Formular A), den FATCA-Fragebogen, das QI-Steuerformular (US-Quellensteuer) sowie die Bestätigung betreffend den Steuerstatus. Die Bank kann die Unterzeichnung weiterer Formulare für erforderlich oder angemessen erklären (z.B. Formular betreffend Konto-/Depotsaldierung).

Der Kunde verpflichtet sich, der Bank die zur Abwicklung dieser Depotbankvereinbarung erforderlichen und nützlichen Informationen zukommen zu lassen. Insbesondere macht der Kunde der Bank die erforderlichen Angaben hinsichtlich Konten bei Drittbanken, auf welche bei einer Beendigung dieser Depotbankvereinbarung die entsprechenden Auszahlungen an den Kunden erfolgen sollen.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Depotbankvereinbarung werden dem Kunden keine E-Banking Dienstleistungen angeboten. Dessen ungeachtet bleibt es der Bank jedoch unbenommen, gegenwärtig oder in Zukunft, gewisse Informationen seitens der Bank unter dieser Depotbankvereinbarung dem Kunden über das E-Banking-Portal der Bank gemäss den anwendbaren Geschäftsbedingun-

gen zur Verfügung zu stellen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert jedoch, dass der Umfang der über das E-Banking-Portal erbrachten E-Banking-Dienstleistung im Zusammenhang mit dieser Depotbankvereinbarung lediglich eingeschränkter sein kann. Die Bank ist berechtigt, die E-Banking-Dienstleistung ohne Vorankündigung jederzeit einseitig und nach freiem Ermessen anzupassen.

Im Rahmen dieser Depotbankvereinbarung werden dem Kunden gegenüber keine Connect-Dienstleistungen erbracht. Auch werden keine Kreditkarten-, Debitkarten- oder Konto-/Kundenkartendienstleistungen angeboten oder dem Kunden gegenüber erbracht, weshalb die Bank im Rahmen und auf der Grundlage der vorliegenden Depotbankvereinbarung dem Kunden keine entsprechenden Karten (Maestro-Karten, Konto-/Kundenkarten etc.) zur Benützung aus- oder zustellt. Transaktionen mittels Lastschriftverfahren (LSV) sind ebenfalls nicht Gegenstand der über diese Depotbankvereinbarung abgedeckten Geschäftsbeziehung. Abgesehen von der Bevollmächtigung von True Wealth durch den Kunden wird die Bank keine Vollmachtsregelung erstellen beziehungsweise keine weitergehende Vollmachtsregelung akzeptieren. Die Bank wird für den Kunden keine banklagernde Korrespondenz führen oder unterhalten.

2. Weisungen und Informationskanäle

Dem Kunden kann True Wealth die Möglichkeit einräumen, über ein von True Wealth zur Verfügung gestelltes Internetportal der Bank Instruktionen zu erteilen, insbesondere hinsichtlich Auszahlungsanweisungen und Ähnlichem. Der Kunde ist sich hierbei bewusst, dass er in diesen Fällen weder Infrastruktur noch Softwareprogramme der Bank verwendet und deshalb vonseiten der Bank die Sicherheit (Verschlüsselung etc.) der so erfolgenden Kommunikation sowie deren vollständige und korrekte Übermittlung nicht sichergestellt werden können. Die Bank haftet nicht für vom Kunden verwendete, von True Wealth oder einem Dritten zur Verfügung gestellte Kommunikationskanäle. Der Kunde erklärt hiermit, diese sowohl gesicherten als auch ungesicherten Kanäle ausschliesslich auf eigenes Risiko zu benützen.

Der Kunde stimmt zu, dass die Kommunikation zwischen ihm und der Bank im Zusammenhang mit der vorliegenden Depotbankvereinbarung grundsätzlich über True Wealth zu erfolgen hat. Insbesondere ist er sich darüber im Klaren, dass die Bank keine Anlageinstruktionen entgegennimmt. Die Bank hat das Recht, den Kunden auf die vorgesehenen Kommunikationswege, welche im

Zusammenhang mit seinem Vermögensverwaltungsmandat mit True Wealth zur Anwendung gelangen, zu verweisen.

In Ausnahmefällen kann die Bank direkt mit dem Kunden über gesicherte E-Mails, gesicherte Webmail oder die E-Banking Nachrichtenfunktion kommunizieren. Die Nutzung anderer Kommunikationskanäle bleibt vorbehalten. Indem der Kunde die Bank dazu ermächtigt, ihn über ungesicherte E-Mail resp. SMS zu kontaktieren, stimmt er einer Kontaktaufnahme resp. Korrespondenz per E-Mail und/oder SMS ausdrücklich zu. Der Kunde nimmt die damit einhergehenden Risiken zur Kenntnis.

Kundenrelevante Kommunikation erfolgt in der Regel über und vonseiten True Wealth (Bestätigungen, Belastungsanzeigen etc.). Die Bank ist nicht für die sichere Kommunikation oder Übermittlung von Unterlagen oder Informationen, welche seitens True Wealth an den Kunden erfolgt, verantwortlich. Der Kunde ist sich dessen bewusst und erklärt sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden.

Der Kunde akzeptiert, dass die Bank ihre aus dieser Depotbankvereinbarung resultierenden Informationspflichten ihm gegenüber rechtsverbindlich erfüllt und zu erfüllen berechtigt ist dadurch, dass die Bank die diesbezüglichen Informationen dem Vertreter des Kunden, namentlich True Wealth als Bevollmächtigtem, zustellt oder aber True Wealth in geeigneter Weise zugänglich macht. Diese Informationen beinhalten unter anderem Konto-/Depotauszüge, aber auch Richtlinien sowie Merkblätter und Broschüren, die auf Risiken bestimmter Geschäfte hinweisen. Der Kunde akzeptiert hiermit, dass die Bank Änderungen der vorliegenden Depotbankvereinbarung wirksam und für den Kunden rechtsverbindlich über True Wealth bekannt geben kann und mit der Bekanntgabe solcher Änderungen an True Wealth diese als dem Kunden zugegangen gelten.

3. Kosten

Vorbehaltlich der Regelung im nachfolgenden Abschnitt werden dem Kunden für die in dieser Depotbankvereinbarung beschriebenen und vorgesehenen Depotbankdienstleistungen im Allgemeinen keine Spesen (inkl. Spesen im Zusammenhang mit Ein-/Auszahlungen), Courtagen für den Wertschriftenhandel oder Konto-/Depotgebühren in Rechnung gestellt. Sollte der Kunde eine Ertragnisaufstellung bei der Bank bestellen, belastet die Bank dem Kunden die entsprechenden Gebühren direkt.

Sollte der Kunde True Wealth mit dem Inkasso von Gebühren, welche ihm von Dritten in Rechnung gestellt werden (z.B. Finanzplanern), ermächtigen, räumt er der Bank das Recht ein, diese Gebühren direkt den unter dieser Depotbankvereinbarung eröffneten Depots/Konten zu belasten und an True Wealth weiterzuleiten. Die Bank darf sich hierbei auf die Instruktionen von True Wealth verlassen.

Die Bank kann dem Kunden im Zusammenhang mit der vorliegenden Depotbankvereinbarung anfallende Auslagen, Verwendungen, Aufwendungen, Kosten, Ausgaben, Auszahlungen, Abgaben, Gebühren etc. direkt in Rechnung stellen bzw. diese direkt dem Kunden zu belasten.

In Abweichung von den Ausführungen des Depotreglements werden sämtliche Entschädigungen Dritter an die Bank im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Anlageprodukten (Anlagefonds und strukturierte Produkte) dem Kunden weitergegeben, fallen solche unter der vorliegenden Depotbankvereinbarung an. Die Entschädigungen Dritter werden in den Vermögensverzeichnissen pro Valor ausgewiesen und halbjährlich dem Kunden gutgeschrieben.

4. Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und der Bank

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit unter dieser Depotbankvereinbarung keinesfalls die Rolle einer Vermögensverwalterin ein- oder übernimmt, auch nicht stillschweigend oder in schlüssiger Weise (konkludent), und dass sie überdies unter dieser Depotbankvereinbarung zu keinem Zeitpunkt eine Anlageberatungsdienstleistung gegenüber dem Kunden erbringt. Die Bank fällt keine Anlageentscheide und wird den Kunden, oder Dritte, hinsichtlich solcher nicht beraten. Der Kunde anerkennt, dass im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltungsbeziehung des Kunden mit True Wealth die Bank keinerlei Vermögensverwaltungsentscheide fällt und keinerlei Anlageempfehlungen abgibt. Die Bank fungiert überdies auch nicht als Beauftragte oder Anlageberaterin (Subadviser) von True Wealth.

Demnach hat die Bank gegenüber dem Kunden keine aus einem solchen Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsmandat resultierenden Treue-, Sorgfalts- oder Informationspflichten, worüber sich der Kunde im Klaren ist. Die Bank hat insbesondere keinerlei Verpflichtung, die dauernde Übereinstimmung der Anlagen mit dem Risikoprofil des Kunden sicherzustellen oder aber den Kunden über Entwicklungen der Anlagen zu informieren oder zu warnen oder aber diese, in jedweder Hinsicht, zu überwachen. Für die von True Wealth dem Kunden zur Verfügung gestellten, auf die Vermögensverwaltung bezogenen Informationen und für die Vermögensverwaltungstätigkeit jeglicher Art seitens True Wealth übernimmt die Bank keinerlei Verantwortung oder Haftung.

5. Kindesvermögen

Im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kindesvermögen wird auf Folgendes hingewiesen: Laut Gesetz haben die Eltern (bzw. die gesetzlichen Vertreter) die Pflicht und das Recht, das Kindesvermögen zu verwalten. Die rechtlichen Grundlagen zum Kindesvermögen sind im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) in den Artikeln 318-327 festgehalten. Gemäss den gesetzlichen Vorschriften sind die Eltern für eine getreue und sorgfältige Verwaltung des Kindesvermögens verantwortlich. Hierbei ist die Struktur des Kindesvermögens auf die Bedürfnisse des Kindes auszurichten und das Kind bei Vermögensverwaltungsentscheiden grösserer Tragweite angemessen mit einzubeziehen. Die Eltern (bzw. die gesetzlichen Vertreter) bestätigen, betreffend der Verwaltung von Kindesvermögen von ihren gesetzlichen Pflichten und Rechten Kenntnis zu haben und erklären gegenüber True Wealth und der Depotbank hiermit ausdrücklich, im Falle einer Verletzung dieser gesetzlichen Vorschriften haftbar zu sein. Haben sie das elterliche Sorgerecht (bzw. das gesetzliche Vertretungsrecht) nicht mehr inne, informieren sie True Wealth und die Depotbank hierüber umgehend.

6. True Wealth als Vermögensverwalterin

Der Kunde ist für die Auswahl, die Instruktion und die Überwachung der von ihm ernannten Vermögensverwalter, oder aber Anlageberater, ausschliesslich selbst- und eigenverantwortlich und erklärt mit Unterzeichnung oder durch seinen elektronischen Akzept dieser Depotbankvereinbarung, True Wealth sorgfältig ausgewählt zu haben. Er haftet gegenüber der Bank für die von True Wealth für ihn, in seinem oder fremdem Namen, vorgenommenen Handlungen und Unterlassungen.

7. Datenschutz, Bankkundengeheimnis und Geheimhaltungspflichten

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass zwischen True Wealth und der Bank ein aufrechterhaltender Daten- und Informationsaustausch stattfindet, sodass die Depotbankdienstleistungen (Depot-/Kontoeröffnung und -führung), wie sie in dieser Depotbankvereinbarung beschrieben und vorgesehen sind, dem Kunden angeboten werden

können.

Der Kunde willigt explizit in den Daten- und Informationsaustausch beschrieben in dieser Ziffer [6] ein, insbesondere in die Offenlegung seiner Identität, seines Namens, seiner Adresse, seines Domizils, der Beschreibung und der Anzahl der von ihm gehaltenen Vermögenswerte und Finanzinstrumente sowie seiner mit Drittbanken unterhaltenen Kontoverbindungen, auch vergangenheitsbezogen, und entbindet die Bank in diesem Umfang hiermit ausdrücklich von datenschutzrechtlichen Geheimhaltungspflichten und vom Bankkundengeheimnis gemäss Schweizer Bankengesetz.

Der Kunde erteilt True Wealth zudem im erforderlichen Umfang die Einwilligung, entsprechende Daten und Informationen mit der Bank auszutauschen und dieser gegenüber offenzulegen. Der Kunde bestätigt, die diesbezüglichen Ausführungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und diese zu akzeptieren.

Des Weiteren entbindet der Kunde True Wealth und/oder die Bank hiermit ausdrücklich von der datenschutzrechtlichen und bankengesetzlichen Geheimhaltungspflicht.

Für den Fall, dass Transaktionen aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften nur an bestimmten Börsenplätzen ausgeführt werden können, werden, wie beschrieben, die Identität des Kunden sowie übrige Angaben zur Person den entsprechenden ausländischen Marktteilnehmern und Behörden offengelegt. Der Kunde willigt hierzu ein und bestätigt überdies, die einschlägigen Bestimmungen in den Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert zu haben.

Der Kunde ist sich im Klaren, dass True Wealth und/oder die Bank Personendaten, personenbezogene sowie bankbezogene Daten und Informationen, wie beschrieben, zur Aufgabenerfüllung und im Rahmen der Geschäftstätigkeit Dritten (Drittanbietern, Finanzplanern, etc.) offenbaren kann. Der Kunde willigt hierin ein und entbindet True Wealth und/oder die Bank von sämtlichen Geheimhaltungspflichten, einschliesslich des Bankkundengeheimnisses.

Sollte True Wealth, im Zeitpunkt des Abschlusses dieser Depotbankvereinbarung oder aber zu einem späteren Zeitpunkt, Personen- oder Kundendaten im Ausland halten, speichern oder verarbeiten, befreit der Kunde die Bank im erforderlichen, von True Wealth beschriebenen Umfang von datenschutzrechtlichen Geheimhaltungspflichten sowie dem Bankkundengeheimnis und willigt in eine entsprechende Datenhaltung, -speicherung oder -verarbeitung in den betreffenden Ländern ein. Die Bank kann zwecks Fortsetzung der unter dieser Depotbankvereinbarung begründeten Geschäftsbeziehung vom Kunden die Unterzeichnung zusätzlicher Dokumente einverlangen.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass True Wealth und die Bank über ungesicherte Kanäle miteinander kommunizieren können. Diese Kommunikation kann Angaben, die sich auf den Kunden beziehen, in bestimmter oder aber bestimmbarer Weise enthalten.

Der Kunde befreit die Bank insoweit vom Bankkundengeheimnis. Die Einwilligung des Kunden kann jederzeit widerrufen werden, hat aber keine Auswirkung auf bereits erfolgte Offenlegungen.

Die Bank und True Wealth stehen sich in einem vertraglichen Verhältnis gegenüber. Es ist mitunter Sache von True Wealth, dem Kunden in Bezug auf dieses Vertragsverhältnis die erforderlichen

Angaben zu machen. Die Bank kann unter vorgenanntem Vertrag von True Wealth eine Vergütung erhalten oder aber eine solche an True Wealth ausrichten. Im Übrigen bestätigt der Kunde hiermit die Kenntnisnahme und Annahme der entsprechenden Bestimmungen der Erklärung zum Datenschutz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

8. Vermögenswerte, Finanzinstrumente, Währungskonten und Deckungspflicht

Der Kunde ist sich bewusst, dass mit der Anlage in Vermögenswerte und Finanzinstrumente Risiken verbunden sind. Diese können erheblich sein. Der Kunde erklärt ausdrücklich, die im Depotvertrag dargestellten Risikohinweise und verwiesenen Informationen zu Risiken gelesen und verstanden zu haben und sich insbesondere der besonderen Risiken im Zusammenhang mit Termin- und Optionsgeschäften und weiteren derivativen Finanzinstrumenten, soweit diese Instrumente Gegenstand der Vermögensverwaltungsvereinbarung des Kunden mit True Wealth sind, bewusst zu sein.

Im Zuge der unter dieser Depotbankvereinbarung erfolgenden Depotöffnung werden seitens Bank für den Kunden verschiedene Fremdwährungskonten eingerichtet (CHF, EUR, USD, GBP etc.). Der Kunde weist die Bank hiermit an, solche Konten zu eröffnen. Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten und Finanzinstrumenten werden dem entsprechenden Währungskonto belastet beziehungsweise Verkaufserlöse diesem gutgeschrieben. Im Falle der Auszahlung in einer Fremdwährung auf ein vom Kunden bei einer anderen Bank geführtes, währungsmässig nicht identisches Konto (z.B. CHF-Konto) kann die Bank der empfangenden Bank den Betrag in der bei der Bank geführten Fremdwährung überweisen. Eine Umrechnung erfolgt in diesem Fall bei und gemäss den Bestimmungen der Drittbank. Allfällige Kursrisiken trägt der Kunde, nicht die Depotbank. Abgaben, Steuern, Gebühren oder Kosten, welche beim Kunden aufgrund von Umbuchungen, Übertragungen oder Überweisungen auf Drittkonten anfallen, werden nicht von der Bank getragen. Dies gilt auch für Transaktionen, welche Umbuchungen, Übertragungen oder Überweisungen auf andere bei der Bank für den Kunden geführte Konten zum Gegenstand haben. Aufträge von True Wealth werden grundsätzlich nur abgewickelt, wenn das infrage stehende (Fremdwährungs-)Konto über hinreichende Deckung verfügt. Der Kunde ist sich darüber im Klaren, dass die Bank im Falle der Nichtdeckung keine Pflicht zur Auftragsausführung beziehungsweise Transaktionsabwicklung hat und insoweit für die Nichtausführung von Aufträgen keinerlei Haftung trägt oder übernimmt.

9. Beendigung, Depotüberträge/-überweisungen

Im Falle der Beendigung dieser Depotbankvereinbarung, aus welchen Gründen auch immer, werden die im Kundendepot befindlichen Vermögenswerte und Finanzinstrumente verkauft und der Erlös sowie Guthaben einem für eine erfolgreiche Online-Identifikationszahlung genutzten Konto oder ggf. dem True Wealth bzw. der Depotbank schriftlich mitgeteilten Auszahlungskonto gutgeschrieben. Depotübertragungen oder -überweisungen sind ausgeschlossen. Der Kunde ist sich dessen bewusst und erklärt sich damit einverstanden. Mit der Beendigung dieser Depotbankvereinbarung werden die unter ihr eröffneten Depots und Konten und wird die unter ihr errichtete Geschäftsbeziehung insgesamt ohne weiteres Zutun des Kunden saldiert beziehungsweise aufgehoben.

10. Vereinbarungen mit Dritten

Der Kunde wird seine Vereinbarung mit True Wealth, das heisst seine Pflichten gegenüber True Wealth, während der Dauer der vorliegenden Depotbankvereinbarung stets einhalten. Gleiches gilt für Vereinbarungen des Kunden mit Dritten, einschliesslich Drittbanken,

welche für die Zwecke der Erfüllung und Durchführung der vorliegenden Depotbankvereinbarung von Bedeutung sind.

11. Schlussbestimmungen

Die Ungültigkeit, Widerrechtlichkeit oder fehlende Durchsetzbarkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen der vorliegenden Depotbankvereinbarung berührt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Depotbankvereinbarung nicht. Die Parteien kommen überein, im Falle des Vorliegens von Regelungslücken diese nach Massgabe des Zwecks der vorliegenden Depotbankvereinbarung zu füllen. Die Bank behält sich die jederzeitige Änderung dieser Depotbankvereinbarung vor. Änderungen werden dem Kunden auf geeignete Weise und in geeigneter Form mitgeteilt und gelten ohne schriftlichen Widerspruch innert Monatsfrist seit Bekanntgabe an True Wealth als genehmigt. Änderungen dieser Depotbankvereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit nicht der Unterzeichnung oder eines elektronischen Akzeptes durch den Kunden.

Die Bank behält sich jedoch das Recht vor, eine rechtsgültige Unterzeichnung oder einen elektronischen Akzept vom Kunden einzuverlangen. Sollte der Kunde eine solche Änderung nicht unterzeichnen oder nicht elektronisch akzeptieren, ist die Bank nicht länger zur Fortführung der Geschäftsbeziehung unter dieser Depotbankvereinbarung verpflichtet.

Die Bank behält sich vor, die unter dieser Depotbankvereinbarung mit dem Kunden eingegangene Vertragsbeziehung mit sofortiger Wirkung und ohne Angabe von Gründen aufzuheben. Zwingende gesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten. Der Kunde ist sich bewusst, dass, sollte er andere Geschäftsarten, Produkte oder Dienstleistungen, welche nicht durch die vorliegende Depotbankvereinbarung erfasst und abgedeckt sind, über die Basellandschaftliche Kantonalbank abwickeln beziehungsweise beziehen wollen, er separate Bestimmungen, Konditionen und Zusätze (Verträge, Formulare etc.) zu unterzeichnen oder elektronisch zu akzeptieren hat.

Angaben zu Zahlungsinstruktionen (Auszahlung)

Ohne anderslautende schriftlich erteilte Instruktion werden allfällige Auszahlungen folgendem Konto – oder einem für eine erfolgreiche Online-Identifikationszahlung genutzten Konto – gutgeschrieben:

Begünstigte/Begünstigter

Anrede/Vorname/Name/Strasse/Nummer/PLZ/Ort

Sabine Helge Hiltrud Schilling
Beckhammer 27
8057 Zürich

Kontoverbindung

IBAN

Bankname

CH98 8080 8008 6334 2640 1

Raiffeisen

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

(Formular A gemäss Kapitel 4 Art. 27ff VSB)

A

Frau
Sabine Helge Hiltrud Schilling
Beckhammer 27
8057 Zürich
Schweiz

Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist/sind.

Ist der Vertragspartner selber allein an diesen Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt, so sind nachstehend seine Personalien festzuhalten.

Name(n), Vorname(n) / Firma:	Effektive Wohnsitzadresse / Sitzadresse
Geburtsdatum/-daten, Nationalität(en):	Staat(en):
Vertragspartner	

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches).

Der Urkundencharakter ist beschränkt auf den inhaltlichen Abschnitt des Formulars A (diese Seite) im vorliegenden Vertrag.

Gebrauch nur für interne Zwecke

Das Formular A wird eingeholt im Zusammenhang mit:

Neueröffnung nach VSB

Elektronische Signatur

- ☒ Der Kunde resp. die Kundin bestätigt, die in diesem Dokument enthaltenen Verträge und Formulare gelesen und verstanden zu haben.
- ☒ Der Kunde resp. die Kundin bestätigt hiermit die Richtigkeit der in den obigen Verträgen und Formularen enthaltenen persönlichen Angaben und stimmt dem obigen Vermögensverwaltungsauftrag mit True Wealth AG in Zürich, der obigen Vorsorgevereinbarung mit der Vorsorgestiftung 3a Digital und den obigen Verträgen mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Liestal umfassend und vorbehaltlos zu.
- ☒ Der Kunde resp. die Kundin bestätigt, sich zum Zeitpunkt der Signatur in der Schweiz zu befinden.

Vorname, Nachname

Sabine Helge Hiltrud Schilling

Datum

14.12.2024
